

Peças Iniciais e Incidentais do processo de conhecimento e procedimentos especiais

PEÇA PROCESSUAL	FUNÇÃO PRINCIPAL	FUNDAMENTAÇÃO	PRAZO	MEDIDA DE DEFESA/RESPOSTA DA PARTE	PISTA CHAVE (Identificação)
Reclamação Trabalhista (RT)	Serve para pleitear direitos violados, não respeitados.	Art. 840, §1, CLT	Prescrição Bienal e Quinquenal.	Contestação (até a audiência).	Você é advogado do reclamante (empregado ou empregador)
Inquérito Judicial Para Apuração De Falta Grave	Serve para obter autorização judicial para demitir por justa causa empregado com estabilidade	Art. 853, CLT	30 dias contados da suspensão.	Contestação (na audiência, após notificação).	Você é advogado do empregador. O empregado cometeu falta grave, mas possui estabilidade forte
Ação De Homologação De Acordo Extrajudicial	Serve para homologar judicialmente um acordo prévio entre as partes.	Arts. 484-A e 855-B da CLT	Não tem prazo processual.	Não cabe defesa da parte contrária, pois é uma petição conjunta. Jurisdição voluntária.	Empregado e empregador querem entrar com uma ação conjunta para homologar judicialmente um acordo.
Ação De Consignação Em Pagamento	Serve para requerer o depósito de um valor ou uma coisa com efeito de pagamento, a fim de evitar a mora.	Art. 334 e 335, CP e 539 do CPC/15	Não tem prazo processual (ajuizar para evitar a mora).	Contestação (na audiência, alegando insuficiência ou recusa indevida do valor).	Ocorre quando o credor quer pagar ou entregar algo e o credor, de forma injustificada, não quer ou se recusa a receber.
Ação De Execução De Título Extrajudicial	Serve para cobrar valor com base em título executivo extrajudicial (nota promissória, cheque, TAC e acordo em CCP)	Art. 876, CLT e Art. 798, CPC	3 dias para pagar; se houver penhora, 5 dias úteis para Embargos à Execução.	Embargos à Execução (após a penhora/garantia).	Existência um documento legalmente reconhecido como título executivo.

TABELA DE PEÇAS & CABIMENTOS

PROF. ALEXANDRE TEIXEIRA & LORENA GOULART

Ação Monitória	Serve para cobrar dívida baseada em prova escrita que não é título executivo.	Art.º 700, CPC	15 dias úteis para pagar ou apresentar Embargos Monitórios.	Embargos Monitórios (defesa do devedor).	Existência de documento escrito com valor líquido devido, confessado e não pago.
Incidente De Desconsideração De Personalidade Jurídica (No Processo De Conhecimento)	Serve para atingir o patrimônio pessoal dos sócios no processo de conhecimento	Art. 855-A da CLT e nos Arts. 133 a 137 do CPC	15 dias úteis para os sócios apresentarem Manifestação/Defesa (após serem citados).	O sócio apresenta Manifestação/Defesa no Incidente	A empresa não tem bens ou há confusão patrimonial e o reclamante busca atingir o patrimônio pessoal dos sócios.
Embargos De Terceiro (No Processo De Conhecimento)	Serve para que um terceiro (quem não é parte) proteja bem de sua posse/propriedade penhorado indevidamente.	Art.674, CPC	Até 5 dias após a arrematação ou adjudicação antes da assinatura da carta.	Contestação do exequente e do executado (15 dias úteis).	Um bem do seu cliente (que não é parte) foi penhorado ou bloqueado.
Ação De Produção Antecipada De Provas	Serve para requerer a produção de provas antes do desaparecimento da prova em si	Art.381 a 383, CPC	Antes do perecimento da prova	Não há defesa, pois a ação serve apenas para produzir uma prova	O advogado pede a produção de uma prova antes mesmo do início da própria reclamação trabalhista
Ação De Prestação De Contas	Serve para pedir a prestação de contas de valores do autor que estão na posse de terceiros	Arts. 550 a 553, CPC e art.769, CLT	Prazo prescricional de cinco e dois anos	Contestação ou Defesa no prazo de 15 dias	O advogado do empregado ou empregador requer a prestação de contas de valores que estejam na posse de terceiros

TABELA DE PEÇAS & CABIMENTOS

PROF. ALEXANDRE TEIXEIRA & LORENA GOULART

Mandado De Segurança (MS)	Serve para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.	Art. 5, LXIX e lei 12.016/09	Até 120 dias da prática do ato abusivo e ilegal de autoridade.	Informações prestadas pela autoridade coatora, dentro de 10 dias.	O enunciado descreve um ato ilegal/abusivo de um Juiz/Autoridade.
Habeas Corpus	Serve para proteger a liberdade de locomoção.	art. 5º, inc. LXVIII, CF e art. 114, inc. IV ambos da CF	Não se aplica (medida urgente).	Informações da autoridade coatora.	O enunciado relata a prisão ilegal de alguém
Habeas Data	Serve para assegurar o acesso ou a retificação de informações pessoais.	Art.º 5, LXXII, CF	Após deferida a liminar, a Autoridade Coatora deve prestar Informações (10 dias).	Informações da autoridade coatora.	O cliente está sendo impedido de acessar ou corrigir informações pessoais em órgãos públicos
Ação Rescisória (Ar)	Serve para desconstituir (anular) uma decisão judicial transitada em julgado.	Art.966, CLT	Contestação (prazo regimental, geralmente de 15 a 30 dias).	Contestação da parte ré da Ação Rescisória.	O enunciado menciona uma decisão judicial irrecorrível (transitada em julgado) e um vício grave.
Reclamação Constitucional	Serve para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões de Tribunais Superiores.	Arts. 988 a 993, CPC e art. 102, I, CF.	Intimação do beneficiário e da autoridade reclamada para se manifestarem (prazo regimental).	Manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada.	Um ato judicial de instância inferior está descumprindo uma decisão/acórdão do TST ou STF.

AÇÕES COLETIVAS

PEÇA PROCESSUAL	FUNÇÃO PRINCIPAL	FUNDAMENTAÇÃO	PRAZO	MEDIDA DE DEFESA/RESPOSTA DA PARTE	PISTA CHAVE (Identificação)
Dissídio Coletivo De Natureza Econômica	Serve para criar normas jurídicas através de uma sentença normativa quando não for possível a celebração de CCT ou ACT.	Art. 616, §3 e art. 856, da CLT e art. 114, § 2º da CF.	Até 60 dias antes do final da vigência da CCT ou ACT ou Sentença Normativa	Não cabe defesa da parte contrária, pois é uma petição conjunta. De comum acordo. Jurisdição voluntária.	Você é advogado do Sindicato. O objetivo é discutir novas condições de trabalho para toda a categoria.
Dissídio Coletivo De Natureza Jurídica	Serve para dirimir dúvidas sobre a interpretação de dispositivos de Lei de categorias específicas ou cláusulas de CCT ou ACT	Art.º 868, da CLT e 114, I e II,CF	Durante a vigência da CCT ou ACT ou da Lei de categoria específica.	Contestação ou Defesa da categoria adversa (Sindicato/Empresas).	Você é advogado do sindicato e há dúvidas sobre a interpretação de dispositivos de Lei de categorias específicas ou cláusulas de CCT ou ACT
Ação De Cumprimento	Serve para requerer o cumprimento judicial de cláusulas de CCT, ACT ou Sentença Normativa descumpridas.	Art.º 872, caput e parágrafo único e 840, §1, ambos da CLT	Durante a vigência da CCT ou ACT ou SN	Contestação (na audiência).	Requerer direito trabalhista previsto, exclusivamente, em CCT ou ACT ou SN não respeitado.

TABELA DE PEÇAS & CABIMENTOS

PROF. ALEXANDRE TEIXEIRA & LORENA GOULART

Ação Anulatória De Cláusula De ACT Ou CCT	Serve para anular cláusula de CCT ou ACT em desacordo com a Lei ou CF	Art.º 611-A, §§4 e 5, CLT	Durante a vigência da CCT ou ACT	Contestação (na audiência)	Cláusula de CCT ou ACT que reduz direitos trabalhista contra a Lei ou CF
Ação Civil Pública	Serve para responsabilizar empresa por danos morais e materiais causa à direitos e interesses transindividuais (difusos, coletivos individuais homogêneos).	Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP); Art. 129, III, da CF/88	Dentro do prazo prescricional de dois e cinco anos.	Contestação (na audiência)	Empregador que causou dano moral coletivo a uma categoria ou categorias de empregados
Ação Anulatória De Fiscalização Do Ministério Do Trabalho	Serve para anular ou questionar um auto de infração ou penalidade administrativa.	Art. 319 e 282, CPC	Prazo prescricional de validade do ato jurídico.	Contestação apresentada em audiência pela União (órgão fiscalizador).	Você é advogado do empregador. A empresa foi multada ou autuada e quer anular o ato.

Sate
SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

PEÇAS DE DEFESA					
PEÇA PROCESSUAL	FUNÇÃO PRINCIPAL	FUNDAMENTAÇÃO	PRAZO	MEDIDA DE DEFESA/RESPOSTA DA PARTE	PISTA CHAVE (Identificação)
Contestação	Serve para que o reclamado alegue toda as matérias de defesas, expondo as razões de fato e de direito com as quais impugna o pedido do autor.	Artº 847 da CLT	Até a Audiência (Regra geral).	Manifestação/Impugnação à Defesa	O cliente é o reclamado (empregador), e o enunciado indica que a petição inicial (RT) foi apresentada e que ele deve exercer a defesa.
Reconvenção	Serve para possibilitar que o Réu (Reclamado) utilize o mesmo processo para apresentar uma pretensão própria contra o Autor. É apresentada junto com a Contestação	CLT, art. 769; CPC/15, art. 343 (aplicação subsidiária).	No prazo da Contestação (Geralmente em audiência, se for apresentada oralmente, ou 15 dias no rito comum).	Resposta à Reconvenção	O cliente é o Reclamado e, além de se defender, deseja pleitear algo contra o Reclamante no mesmo processo.
Exceção de Incompetência territorial	Serve para alegar que a Vara do Trabalho da localidade onde foi ajuizada a ação não é a competente.	CLT, art. 800; CLT, art. 651 (regras de competência).	5 dias (a contar do recebimento da notificação, antes da audiência) (CLT, art. 800).	Manifestação do Excecido	O cliente é o reclamado e alega que a RT foi ajuizada em local diverso daquele que seria o competente (regra do local da prestação de serviços).
Exceção de Suspeição	Serve para afastar o juiz da causa por razões subjetivas, como amizade íntima ou inimizade capital com as partes ou seus advogados, ou interesse no julgamento.	CLT, art. 799 e 801; CPC/15, art. 145.	15 dias (CPC/15, art. 146).	Manifestação do Juiz/Exceção de Impedimento	Ocorre um fato que gera dúvida sobre a imparcialidade do juiz, e a causa é subjetiva e legalmente prevista (ex: Juiz amigo íntimo do advogado da parte adversa).

Contrarrazões à Recurso	Serve para defender e pedir a manutenção da decisão judicial (sentença ou acórdão) que foi favorável à parte e que está sendo contestada por meio de um recurso pela parte contrária.	Art.º 900, da CLT e Art. 6º, da Lei 5584/70	8 dias úteis.	Embargos de Declaração (se houver vício no acórdão) ou um novo recurso (se o acórdão for desfavorável e preencher os requisitos de admissibilidade)	O cliente é a parte que venceu (ou não recorreu) e foi intimada para se manifestar sobre o recurso interposto pela parte adversa.
--------------------------------	---	---	---------------	---	---

Peças de Execução: Ações, Defesas e Incidentes

PEÇA PROCESSUAL	FUNÇÃO PRINCIPAL	FUNDAMENTAÇÃO	PRAZO	MEDIDA DE DEFESA/RESPOSTA DA PARTE	PISTA CHAVE (Identificação)
Ação De Execução De Título Extrajudicial	Serve para cobrar valor com base em título executivo extrajudicial (nota promissória, cheque, TAC e acordo em CCP)	Art.º 876, CLT e Art. 798, CPC	3 dias para pagar; se houver penhora, 5 dias úteis para Embargos à Execução.	Embargos à Execução (após a penhora/garantia).	Existência um documento legalmente reconhecido como título executivo.
Contestação	Serve para impugnar os embargos à execução, de terceiros e impugnação à liquidação.	Artº 847 da CLT	Até a audiência ou no prazo de cinco dias úteis, caso não seja designada audiência.	Réplica à Contestação (oralmente na audiência ou por petição se houver preliminares).	Você é advogado do empregador. A empresa foi notificada/citada para apresentar defesa.
Exceção De Incompetência Territorial	Serve para alegar que a Vara do Trabalho da localidade onde foi ajuizada a ação não é a competente.	Artsº 799 e 800 da CLT	5 dias úteis do recebimento da notificação/citação.	O Reclamante se manifesta sobre a Exceção em cinco dias úteis.	O processo corre em um local, mas a prestação de serviços foi em outro.

TABELA DE PEÇAS & CABIMENTOS

PROF. ALEXANDRE TEIXEIRA & LORENA GOULART

Exceção De Pré-Executividade	Serve para discutir e acabar com a execução ainda que não haja garantia do juízo, para alegar matéria de ordem pública.	Art. 525, § 11, ou Art. 518, ou Art. 803, parágrafo único, todos do CPC	Não tem prazo fixo.	O exequente é intimado a se manifestar em cinco dias úteis ou outro prazo determinado pelo juiz.	O executado não garantiu o juízo e a defesa se baseia em nulidade ou prescrição da execução.
Embargos À Execução	Serve como ação e defesa do devedor na Execução, após garantir o juízo, para discutir o valor/validade da cobrança. A Fazenda pública não precisa garantir o juízo para opor embargos.	Art.º 884, CLT	5 dias úteis, contados da garantia da execução. No caso da Fazenda Pública, 30 dias da citação do procurador e não precisa de garantia do juízo.	Contestação até a audiência ou no prazo de cinco dias úteis, caso não seja designada audiência.	A execução foi garantida. O executado quer discutir o valor da dívida.
Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica	Serve para atingir o patrimônio pessoal dos sócios na execução.	Arts. 133 a 137, CPC	15 dias úteis para os sócios apresentarem Manifestação/Defesa (após serem citados).	O sócio apresenta Manifestação/Defesa no Incidente	A empresa não tem bens ou há confusão patrimonial e o empregado (exequente) busca atingir o patrimônio pessoal dos sócios.
Embargos De Terceiro	Serve para que um terceiro (quem não é parte) proteja bem de sua posse/propriedade penhorado indevidamente.	Art.674, CPC e Art. 896, §2, CLT	Até 5 dias após a arrematação, antes da assinatura da carta.	Contestação do exequente e do executado (15 dias úteis).	Um bem do seu cliente (que não é parte) foi penhorado ou bloqueado.
Impugnação à Sentença De Liquidação	Serve para que o credor ou devedor se oponha à homologação dos cálculos de liquidação apresentados pelo devedor/perito	Art. 879, §2 e 884, §4, CLT	8 dias úteis, contados da ciência da sentença de liquidação.	O executado pode se manifestar, mas a medida subsequente será o Agravo de Petição.	O exequente (empregado) discorda dos cálculos de liquidação que foram homologados.

Impugnação à Execução	Serve para que o credor se oponha à liquidação de sentença ou penhora após a garantia do juízo	Art. 525, §1º do CPC	5 dias úteis, contados da garantia da execução.	Contestação do devedor ou executado.	O exequente (empregado) discorda dos cálculos de liquidação que foram homologados ou dos bens penhorados.
------------------------------	--	----------------------	---	--------------------------------------	---

Peças Recursais					
PEÇA PROCESSUAL	FUNÇÃO PRINCIPAL	FUNDAMENTAÇÃO	PRAZO	MEDIDA DE DEFESA/RESPOSTA DA PARTE	PISTA CHAVE (Identificação)
Recurso Ordinário (RO)	Serve para recorrer de decisão de Vara do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho que julgar uma ação de sua competência originária.	Art.895, I, CLT	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis).	Houve uma Sentença. Você é advogado do vencido e quer modificá-la.
Recurso Ordinário Constitucional (ROC)	Serve para recorrer de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgar MS, HC, HD e MI e a decisão for denegatória.	Art.º 1027, CPC e Art. 102, II, "a", CF.	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis).	Houve uma decisão do TST e você é advogado do vencido e quer modificá-la.
Agravo De Petição (AP)	Serve para recorrer de decisões proferidas na Fase de Execução.	Art.º 897, a, CLT	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis).	Decisão judicial na fase de execução.

TABELA DE PEÇAS & CABIMENTOS
PROF. ALEXANDRE TEIXEIRA & LORENA GOULART

Embargos De Declaração (ED)	Serve para pedir ao juiz/tribunal para sanar, esclarecer, corrigir ou suprir vício na decisão, nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso.	Art.897-A, CLT	5 dias úteis.	A parte contrária pode ser intimada para se manifestar no caso de ED com efeitos modificativos ou infringentes.	A sentença ou acórdão possui um vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Recurso De Revista (RR)	Serve para recorrer de acórdão de TRT: divergência jurisprudencial, violação de Lei ou Constituição Federal.	Art. 896,"c", CLT	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis).	Alega violação de lei, divergência jurisprudencial ou contrariedade à Súmula.
Agravo De Instrumento (AI)	Serve para destrancar ou dar seguimento a recurso.	Art. 897, "b", CLT	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis).	Ao recurso foi negado seguimento ou interposição no primeiro juízo de admissibilidade.
Embargos Ao TST (E-RR)	Serve para recorrer de Acórdão de Turma do TST para a SBDI-1, buscando a uniformidade da jurisprudência interna do TST.	Art. 894, II, CLT	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis).	O Acórdão de uma Turma do TST está em divergência jurisprudencial nos termos do art. 894, II da CLT.
Recurso Extraordinário (RE)	Serve para recorrer ao STF contra decisão de única ou última instância que afronta diretamente a Constituição Federal.	Art. 102, III, a, CF/88	15 dias úteis.	Contrarrazões (15 dias úteis).	O Acórdão do TST (ou TRT) ofendeu diretamente a Constituição Federal.

Recurso Adesivo (RAD)	Serve para recorrer de decisões parcialmente procedentes, em que uma parte recorre, mas a outra, não. A parte que não recorreu, arrependida poderá aderir ao recurso principal.	Art. XXX do CPC e Súmula 283 do TST	8 dias úteis.	Contrarrazões (8 dias úteis)	Existem quatro adesivos: RO Adesivo, RR Adesivo, Embargos ao TST Adesivo e Agravo de Petição Adesivo.
Reclamação Correccional/ Correição Parcial	Serve para corrigir erro ou abuso de autoridade que cause inversão tumultuária do processo.	Art. 6º, I, lei 5010/66	5 dias úteis.	A autoridade e a parte adversa são intimadas para se manifestar.	O juiz praticou um ato que não é decisão, mas que está bagunçando/paralisando o processo.

Sate
SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO